



**MUNICIPALIDAD
SAN ISIDRO**

Decreto

Número: DECRE-2025-661-SI-INTEN

Buenos Aires, Jueves 26 de Junio de 2025

Referencia: Expediente N° EX-2025-00082219-SI-SDMEYA - Reconocimiento de mayores costos: “CONTRATACIÓN DE ALQUILER DE VEHÍCULOS, MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE DIVERSAS CARACTERÍSTICAS, PARA TAREAS VARIAS DENTRO DEL PARTIDO” (Licitación Pública N° 14/2020).-

VISTO los Decretos Municipales Nros. 1606/2020, 290/2021, 1461/2021, 2293/2022, 905/2023, 2272/2023, 32/2024, 605/2024, 1309/2024 y 1432/2024, los Expedientes Municipales Nros. 8980/2020 (Cuerpos 0 a 16 - Alcances 7, 31, 49 y 79), 14775/2022, 16106/2023 y EX-2025-82219-SI-SDMEYA; y

Considerando:

Que por Decreto N° 1606, de fecha 18 de noviembre de 2020, se realizó el llamado correspondiente a la Licitación Pública N° 14/2020 para la “CONTRATACIÓN DE ALQUILER DE VEHÍCULOS, MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE DIVERSAS CARACTERÍSTICAS, PARA TAREAS VARIAS DENTRO DEL PARTIDO DE SAN ISIDRO”;

Que por Decreto N° 290, de fecha 9 de marzo de 2021, se adjudicó el renglón Nro. 12 (parcial) del Rubro A de la citada licitación —dos (2) minicargadoras frontales con accesorios (zanjadora, rodillo, aholladora, cepillos, etc.)—potencia mínima 50 HP-; ancho balde 1,50 mts y capacidad mayor a 0,25 m³, con transporte y operadores—, a MIGUEL FRANCISCO MAILLOLES, CUIT N° 20-14182915-8, por un monto inicial mensual de Pesos Un Millón Ciento Cincuenta Mil (\$ 1.150.000,00) IVA incluido;

Que por Decreto N° 1309, de fecha 26 de septiembre de 2024 (expediente N° 16106/2023), se prorrogó la prestación hasta el 31 de diciembre de 2024, inclusive;

Que, durante la ejecución del contrato, se actualizó el valor hora del servicio debido a incrementos en los costos respecto de los valores básicos contractuales, siendo el último ajuste reconocido mediante el Decreto N° 1432, de fecha 16 de octubre de 2024 (Alcance 79), correspondiente a los servicios devengados y a devengarse a partir del 1° de agosto de 2024, fijándose dicho valor en la suma de Pesos Treinta y Tres Mil Ciento Sesenta y Siete (\$/h 33.167,00), IVA incluido, por equipo;

Que hasta la fecha no se han tratado nuevos reconocimientos de variaciones de precios;

Que con fecha 6 de junio de 2025, mediante el expediente N° EX-2025-82219-SI-SDMEYA, la prestataria ha solicitado nueva redeterminación de los valores contractuales, fundado en el incremento de los costos de los insumos principales de su prestación, lo que ha producido un desequilibrio en la ecuación económico-financiera para la misma, evidenciándose tal situación en el análisis económico efectuado por la Comisión Asesora para la Adjudicación de Licitaciones Públicas en su informe IF-2025-00091667-SI-JGAB, de fecha 19 de junio de 2025;

Que la citada Comisión ha expresado en distintas oportunidades que, en este tipo de contrataciones de prolongada

duración, deben quedar bajo estudio permanente las variaciones que se produzcan en costos, precios y salarios y, luego, considerar en qué medida dichos incrementos pueden afectar seriamente la ecuación económico-financiera que necesariamente debe resguardar el contrato celebrado, protegiendo la continuidad, cantidad y calidad de las prestaciones brindadas;

Que se evidencia la necesidad de preservar el citado equilibrio, a efectos de obtener la prestación al menor costo posible, pero sin que ello afecte a la integridad patrimonial de la adjudicataria y, consecuentemente, de los servicios prestados;

Que la Comisión se ha expedido respecto de la presentación realizada por la adjudicataria, recomendando —en forma unánime— autorizar un reconocimiento de mayores costos en el valor hora de la contratación, a partir del 1° de mayo de 2025, por un valor de Pesos Treinta y Nueve Mil Quinientos Sesenta y Siete (\$/h 39.567,00), IVA incluido, por equipo;

Que el contratista MIGUEL FRANCISCO MAILLOLES, CUIT N° 20-14182915-8, deberá renunciar a todo reclamo por mayores costos, compensaciones, gastos improductivos, intereses moratorios o cualquier otro reclamo económico o financiero o supuestos perjuicios de cualquier naturaleza, relacionados con el reconocimiento de las variaciones macroeconómicas originadas por hechos ocurridos con anterioridad al presente tratamiento, durante el período de acuerdo y determinación de los valores a reconocer por el presente, los que resultan del tratamiento del expediente N° EX-2025-82219-SI-SDMEYA (expediente N° 8980/2020) y hasta la finalización del contrato respectivo;

Que este Departamento Ejecutivo comparte el criterio expuesto por la Comisión Asesora Permanente para la Adjudicación de Licitaciones Públicas, promoviendo el dictado del acto administrativo pertinente;

Por ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO

decreta:

ARTÍCULO 1°.- Otorgar un reconocimiento de mayores costos por incremento de los costos de los insumos principales de su prestación, al contratista MIGUEL FRANCISCO MAILLOLES, CUIT N° 20-14182915-8, adjudicatario del renglón Nro. 12 (parcial) del Rubro A del contrato referente a la “CONTRATACIÓN DE ALQUILER DE VEHÍCULOS, MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE DIVERSAS CARACTERÍSTICAS, PARA TAREAS VARIAS DENTRO DEL PARTIDO DE SAN ISIDRO” (Licitación Pública N° 14/2020), a partir del 1° de mayo de 2025, resultando, en consecuencia, el valor hora de los servicios prestados en Pesos Treinta y Nueve Mil Quinientos Sesenta y Siete (\$/h 39.567,00) – IVA incluido, por equipo.-

ARTÍCULO 2°.- El contratista MIGUEL FRANCISCO MAILLOLES, CUIT N° 20-14182915-8, con la notificación del presente, renuncia a todo reclamo por mayores costos, compensaciones, gastos improductivos, intereses moratorios o cualquier otro reclamo económico o financiero o supuestos perjuicios de cualquier naturaleza, relacionados con el reconocimiento de las variaciones macroeconómicas originadas por hechos ocurridos con anterioridad al presente tratamiento, durante el período de acuerdo y determinación de los valores a reconocer por el presente y hasta la finalización del contrato respectivo.-

ARTÍCULO 3°.- La erogación que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el presente, se atenderá con fondos de la Partida Presupuestaria correspondiente, del Presupuesto General de Gastos vigente.-

ARTÍCULO 4°.- El presente decreto es refrendado por la Jefatura de Gabinete y la Secretaría de Hacienda y Finanzas.-

ARTÍCULO 5°.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.-

Digitally signed by SANGUINETTI Juan Luis
Date: 2025.06.26 11:20:15 ART
Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Juan Luis Sanguinetti
Secretario
Secretaría de Hacienda y Finanzas

Digitally signed by LOPEZ MENENDEZ Maria Manuela
Date: 2025.06.26 12:11:15 ART
Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Maria Manuela López Menendez
Jefe de gabinete
Jefatura de Gabinete

Digitally signed by LANUS Ramon Maria
Date: 2025.06.26 12:23:00 ART
Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Ramón Lanús
Intendente
Municipalidad de San Isidro